

Дополнительное соглашение № 4 (D210177892-01)

к Договору коммерческого представительства от D210003801-01 (далее – Договор) от «21» января 2021

«07» июля 2021 г.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», далее по тексту именуется **“МТС”**, в лице Ведущего специалиста Группы поддержки процессов продаж Филиала ПАО «МТС» в г. Смоленск Ба

- -2- ., с одной

стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Ариадна», именуемое в дальнейшем действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №4 (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Порядок и оформление переноса номера (MNP)

1. Определения, используемые в настоящем Соглашении.

- 1.1. **Перенесение номера (MNP)** – совокупность организационно-технических мероприятий, позволяющих абоненту, которому на основании договора об оказании услуг подвижной связи с другим оператором связи выделен абонентский номер, сохранить и использовать этот абонентский номер при заключении Абонентского договора с МТС при соблюдении условий, установленных Правилами оказания услуг подвижной связи.
- 1.2. **Комплект MNP** – специальный Комплект, содержащий форму Абонентского договора MNP и сим-карту.
- 1.3. **Абонентский договор MNP** – Абонентский договор, предусматривающий использование перенесенного абонентского номера.
- 1.4. **Заявление на перенос** – Заявление на Перенесение номера, установленной МТС формы.
- 1.5. **Заявление MNP** - Заявление на перенос, Заявление на отказ от Перенесения номера и иные Заявления, подаваемые Абонентом в рамках MNP, установленной МТС формы.
- 1.6. **Регистрация Заявления MNP** - внесение Коммерческим представителем сведений об Абоненте, Заявлении MNP и его содержании, в электронную базу данных МТС, являющуюся сертифицированной в соответствии с действующим законодательством РФ автоматизированной системой расчетов, с использованием Удаленного рабочего места.

2. Предмет

- 2.1. На условиях настоящего Соглашения и Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется от имени и за счет МТС:
 - 2.1.1. осуществлять прием Заявлений MNP;
 - 2.1.2. Одновременно с приемом Заявлений на перенос заключать с лицами, подавшими Заявления на перенос, Абонентские договоры MNP в письменной форме с соблюдением требований, условий и порядка, предусмотренных Приложением № 2 к Договору;
 - 2.1.3. Передавать Комплекты MNP лицам, подавшим Заявления на перенос и заключившим Абонентские договоры MNP, при условии внесения указанными лицами (в день подачи соответствующих Заявлений на перенос) установленной МТС платы за использование сохраненного абонентского номера.

3. Права Коммерческого представителя

Коммерческий представитель имеет право:

- 3.1. Получать от МТС информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

3.2. Проводить за свой счет рекламные кампании, связанные с предметом настоящего Соглашения, предварительно согласовав с МТС их условия (содержание).

3.3. В целях исполнения настоящего Соглашения (в том числе, при проведении рекламных кампаний) использовать Товарные знаки МТС в установленном Договором порядке.

4. Права МТС

МТС имеет право:

4.1. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения, в том числе размер вознаграждения Коммерческого представителя, порядок и сроки его выплаты, известив об этом Коммерческого представителя в письменном виде не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до введения указанных изменений. Письменное извещение направляется посредством факсимильной или иного вида связи (с подтверждением факта его отправления) по номеру / адресу, приведенным в разделе 13 Договора.

4.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Соглашения в случае выявления факта невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Коммерческим представителем возложенных на него настоящим Соглашением обязательств. Соответствующее уведомление направляется МТС Коммерческому представителю не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа от исполнения настоящего Соглашения.

4.3. Имеет иные права, предоставленные ему Договором.

5. Обязанности Коммерческого представителя

В рамках настоящего Соглашения Коммерческий представитель обязуется:

5.1. Обеспечивать предоставление необходимой информации всем посетителям Торговых точек Коммерческого представителя о возможности и условиях Перенесения номера.

5.2. Осуществлять исполнение поручения (п. 2.1 настоящего Соглашения) на Торговых точках Коммерческого представителя удовлетворяющих следующим требованиям:

5.2.1. наличие факсимильного аппарата; копировального аппарата или сканера;

5.2.2. наличие компьютера, подключенного к сети Интернет, для возможности регистрации Заявлений МNP и Абонентских договоров МNP в удаленном рабочем месте (УРМД);

5.2.3. постоянное наличие на Торговой точке актуальных бланков Заявлений МNP;

5.3. Обеспечить соблюдение требований к оформлению Заявлений МNP согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. Соблюдение данных требований является дополнительным Требованием к указанным в п. 1.6 Приложения 7 к Договору.

5.4. Осуществлять регистрацию Заявлений МNP и Абонентских договоров МNP в удаленном рабочем месте (УРМД) не позднее окончания дня их приема/заключения.

5.5. Обеспечивать передачу лицу, подавшему Заявление на перенос номера(-ов) и заключившему Абонентский договор МNP, Комплекта МNP без взимания платы с Абонента

5.6. Обеспечивать передачу оригиналов Абонентских договоров МNP и Заявлений МNP в Архив в порядке и сроки, установленные Договором.

5.7. Осуществлять Регистрацию Абонентских договоров МNP и Заявлений МNP в порядке и сроки, установленные Договором.

5.8. В случае прекращения (приостановления) действия настоящего Соглашения немедленно прекратить исполнение данного по нему поручения, исполнение иных обязанностей и реализацию прав, предусмотренных настоящим Соглашением и довести указанное обстоятельство до сведения посетителей Торговых точек, а также вернуть МТС все оставшиеся, ранее переданные Коммерческому представителю, Комплекты МNP (не переданные Коммерческим представителем согласно п. 5.5 настоящего Соглашения) в течение 3 (трех) дней с момента направления соответствующего требования МТС.

5.9. Незамедлительно по запросу МТС предоставлять в МТС информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения.

5.10. Обеспечить обучение Продавцов торговых точек, занятых исполнением условий настоящего Соглашения. По согласованию с МТС обучение может быть проведено непосредственно на Торговых точках, на территории МТС или Коммерческого представителя.

- 5.11. Довести до сведения Продавцов торговых точек, перечень взятых на себя Коммерческим представителем обязательств, требования к их исполнению. Обеспечить надлежащее исполнение Продавцами торговых точек таких обязательств и требований к ним.
- 5.12. Осуществлять на Торговой точке контроль выполнения Продавцами торговых точек обязательств и требований, доведенных до их сведения согласно п. 5.11. настоящего Соглашения.
- 5.13. Обеспечить наличие на Торговых точках достаточного количества Комплектов MNP для исполнения обязательств по настоящему Соглашению. Заблаговременно (не менее чем за 3 (три) дня) направлять МТС заявки на получение Комплектов MNP.
- 5.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и Соглашениями к нему.

6. Обязанности МТС

МТС обязуется:

- 6.1. Предоставлять Коммерческому представителю по его запросу информацию и документацию, рекламные материалы, необходимые для исполнения Коммерческим представителем своих обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением, в т.ч. посредством пересылки по электронной почте и/или иным согласованным Сторонами каналам электросвязи.
- 6.2. Выплачивать Коммерческому представителю вознаграждение в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении.
- 6.3. Назначить уполномоченное лицо из сотрудников МТС для поддержания рабочих контактов с Коммерческим представителем по всем вопросам исполнения настоящего Соглашения.
- 6.4. Обеспечить консультационную поддержку Коммерческого представителя по вопросам, касающимся настоящего Соглашения.
- 6.5. В целях исполнения Коммерческим представителем поручения (п. 2.1.2-2.1.3 настоящего Соглашения) передавать Коммерческому представителю Комплекты MNP на основании соответствующей заявки Коммерческого представителя.
- 6.6. Количество и наименование Комплектов MNP указывается Коммерческим представителем в подписанной с его стороны заявке, которая при наличии возможности подлежит согласованию (подписанию) МТС в течение 3 (трех) дней с даты ее получения.
- 6.7. МТС производит передачу Комплектов MNP в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания соответствующей Заявки.
- 6.8. Передача Комплектов MNP Коммерческому представителю производится на региональных складах МТС по адресам складов, находящихся в зоне присутствия Торговых точек Коммерческого представителя (адреса передаются Коммерческому представителю в операционном порядке по электронной почте, указанной в Договоре). При передаче Комплектов Сторонами составляется накладная, содержащая сведения о количестве, наименовании и номерах переданных Комплектов.
- При передаче Комплектов MNP Сторонами составляется накладная, содержащая сведения о количестве, наименовании и номерах переданных Комплектов MNP.

7. Санкции и ответственность

- 7.1. В случае вынесения судебного либо иного решения против МТС о взыскании средств с МТС или о привлечении МТС к административной ответственности в виде начисления административного штрафа, если такое решение было вынесено в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Коммерческим представителем условий настоящего Соглашения, Коммерческий представитель обязан возместить МТС ущерб в полном объеме, включая все судебные издержки, в срок не позднее 1 месяца с момента получения требования МТС на основании счета МТС с приложением копии претензии (решения, определения, исполнительного листа суда и т.п.).
- 7.2. В случае невыполнения неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий п. 5.4. настоящего Соглашения Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый факт нарушения.
- 7.3. В случае утери Комплектов MNP или не возврата неиспользованных Комплектов MNP в соответствии с п. 5.8 настоящего Соглашения Коммерческий Представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей за каждый такой Комплект MNP.

7.4. Коммерческий представитель в отношении настоящего Соглашения несет ответственность, определенную настоящим Соглашением и Договором.

7.5. В случае нарушения Коммерческим представителем условий настоящего Соглашения, МТС вправе применить к Коммерческому представителю санкции, определенные настоящим Соглашением и Договором.

8. Размер и порядок выплаты вознаграждения Коммерческому представителю

8.1. Размер вознаграждения Коммерческого представителя за надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в Отчетном периоде, определяется исходя из количества Абонентских договоров MNP, заключенных Коммерческим представителем в Отчетном периоде.

8.2. Вознаграждение в отношении каждого заключенного Абонентского договора MNP определяется, рассчитывается и выплачивается в порядке, предусмотренном Приложением № 7 к Договору

8.3. Вознаграждение, исчисленное в соответствии с условиями настоящего Соглашения, указано без учета НДС.

8.4. Все расходы Коммерческого представителя, понесенные в связи с исполнением Коммерческим представителем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включены в вознаграждение Коммерческого представителя.

8.5. Исполнение обязательств Коммерческого представителя по настоящему Соглашению отражается в Отчете, направляемом Коммерческим представителем в порядке, предусмотренном Договором. Также по итогам Отчетного месяца Коммерческий представитель направляет МТС подписанный со своей стороны Отчет по Комплектам MNP, оформленный по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

9. Прочие условия

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» мая 2021 года, и действует в пределах срока действия Договора.

9.2. Во всем, что специально не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон

МТС

Коммерческий представитель

_____/

./

М.П.

М.П.

к Договору коммерческого представительства от D210003801-01 от «21» января 2021 г.

Отчет Коммерческого представителя по Комплектам MNP

к Договору коммерческого представительства № _____ от «__» _____ 20__ г.

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся, _____, именуемое в дальнейшем Коммерческий представитель, в лице _____, действующего на основании _____, и ПАО «МТС», именуемое в дальнейшем МТС, в лице _____, действующего на основании _____, согласно п.8.5 Дополнительного соглашения №4 от «__» _____ 2021 г. к Договору коммерческого представительства № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор) составили и утвердили настоящий Отчет № _____ за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ года (далее – Отчетный период):

1. Входящий остаток Комплектов MNP на начало Отчетного периода составляет (шт)	
2. Кол-во полученных Комплектов MNP за Отчетный период составляет (шт)	
3. Количество переданных Комплектов MNP за Отчетный период составляет (шт)	
4. Остаток Комплектов MNP на конец Отчетного периода составляет (шт)	

МТС

Коммерческий представитель

_____/

./

М.П.

М.П.

МТС

Коммерческий представитель

_____/

./

М.П.

М.П.

Требования к оформлению Заявлений MNP

1. Требования к форме Заявлений MNP

1.1. Стороны согласовали, что Заявление MNP (далее – Заявление) считается корректно заполненным в случае, если такое Заявление одновременно отвечает следующим условиям:

а) Заявление составлено на едином бумажном носителе по форме, установленной МТС;

б) в Заявлении содержится следующая информация:

- ФИО Абонента; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации Абонента (для физических лиц);
- наименование Абонента, ИНН, место нахождения Абонента (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- ФИО представителя Абонента, реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя на подписание Заявления MNP (в случае подписания Заявления уполномоченным представителем Абонента);
- контактный телефон;
- наименование оператора-донора;
- переносимый(е) абонентский(е) номер(а) оператора-донора (для Заявлений на перенос);
- абонентский(ие) номер(а) оператора-донора от перенесения которых Абонент отказывается (для Заявлений на отказ от Перенесения номера(ов));
- дата перенесения абонентского(их) номера(ов) оператора-донора, выбранная Абонентом (Для Заявлений на перенос и иных Заявлений, где предусмотрено соответствующее поле);
- наименование оператора-реципиента:
- ПАО «МТС», г. Москва, ул. Марксистская, 4 (при подаче Заявления в регионе присутствия оператора ПАО «МТС»);
- собственноручная подпись Продавца торговой точки (Торгового представителя) и Абонента (уполномоченного представителя Абонента);
- печать Коммерческого представителя и печать Абонента (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- код точки продажи Коммерческого представителя;
- дата Заявления;
- идентификатор Заявления (для Архива), равный двадцатизначному номеру SIM-карты Абонентского (вспомогательного) номера МТС; в случае Перенесения 2 (двух) и более абонентских номеров идентификатором Заявления (для Архива) является тот номер SIM-карты Абонентского (вспомогательного) номера, которому соответствует Абонентский (переносимый) номер, указанный в Заявлении на перенос первым по списку.

2. Порядок оформления Заявлений MNP.

2.1. В целях привлечения потенциальных Абонентов к заключению Абонентского договора MNP, а также при выражении им соответствующей воли Коммерческий представитель обязуется предоставить потенциальному Абоненту до оформления Заявления на перенос и заключения Абонентского договора MNP следующую информацию:

а) условия и порядок Перенесения номера, условия предоставления абонентского (вспомогательного) номера МТС;

- б) текст Заявления на перенос и Абонентского договора MNP без подписей и печатей (в том числе, Условия оказания услуг подвижной связи ПАО «МТС» (далее - Условия МТС));
- в) информацию по тарифным планам, способам доставки счетов, порядке и способах оплаты Услуг, зоне обслуживания;
- г) иную информацию об МТС и об Услугах, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежит представлению при заключении (исполнении, изменении) договоров о возмездном оказании услуг для формирования правильного и полного представления об оказываемых услугах.

2.2. При оформлении Заявлений MNP Коммерческий представитель (Продавец торговой точки) обязан обеспечить следующее:

- а) установить личность Абонента либо его представителя, действующего на основании доверенности (далее – Представитель), по предъявленному им паспорту либо иному документу, удостоверяющему личность;
- б) проверить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия Представителя, на наличие всех необходимых реквизитов и отметок, а также на отсутствие в них произвольных записей, влекущих недействительность документов;
- в) заполнить Заявление MNP разборчиво, без ошибок в строгом соответствии с представленными Абонентом документами с обязательным указанием кода Торгового представителя (Продавца торговой точки), его фамилии имени и отчества, и кода Торговой точки, даты Заявления MNP;

Примечание:

- при заполнении Заявления MNP «от руки» и проставлении на нем подписей должна использоваться только шариковая ручка;
- дата Заявления должна соответствовать дате его подписания Абонентом.

г) после заполнения Продавцом торговой точки Заявления MNP Продавец торговой точки проставляет на Заявлении MNP собственноручную подпись с расшифровкой и передает его потенциальному Абоненту (его Представителю) для подписания;

Примечание:

- подписи Абонента (его Представителя) и Продавца торговой точки должны быть внесены во все регламентированные поля, и подпись Абонента (его представителя) должна совпадать с подписью в предъявленном документе, удостоверяющем личность, и иметь расшифровку.

е) не допускать небрежного оформления, исправлений, ошибок и помарок при заполнении Заявления, все исправления должны быть удостоверены подписями Абонента (его Представителя) и Продавца торговой точки, а также печатью Коммерческого представителя и Абонента (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

2.3. После оформления Заявления MNP в соответствии с п. 2.2 настоящего Соглашения Коммерческий представитель обязуется:

- а) передать Абоненту (его Представителю) копию Заявления MNP, один экземпляр Абонентского договора (включая текст Условий МТС и тарифный план), а оригинал Заявления MNP хранить у себя до момента передачи в Архив в соответствии с Приложением № 3 к Договору;

2.4. В случае отказа лица, выразившего намерение подать Заявление MNP, от предъявления документов, удостоверяющих личность, или в случае, если предъявленный для оформления Заявления MNP документ очевидно не удостоверяет личность лица, его предъявившего (например, по признаку половой принадлежности), Заявление MNP не оформляется.

2.5. При оформлении Заявления MNP с Представителем Абонента (физического/юридического лица/индивидуального предпринимателя), действующим на основании доверенности, Коммерческий представитель обязуется обеспечить следующее:

- а) сверить данные документа, удостоверяющего личность Представителя, с данными Представителя, указанными в доверенности;
- б) проверить наличие в доверенности полномочий на подачу (подписание) Заявления МНП.
- в) проверить срок действия доверенности. Если в доверенности не указан срок ее действия, то она действительна один год.
- г) проверить наличие удостоверительной надписи нотариуса (за исключением случаев, если Абонент - юридическое лицо) и даты ее составления (обязательное условие действительности);
- д) при заполнении Заявления по доверенности к полю Подпись абонента указывать соответствующее примечание следующего формата: «Иванов И.И., действующий на основании доверенности № ____ от ____».
- е) не принимать для заключения Абонентского договора доверенность на получение товарно-материальных ценностей;
- ж) приложить оригинал доверенности или сверенную с оригиналом копию к Заявлению МНП;
- з) доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Доверенность на подачу (подписание) Заявления МНП от имени юридического лица должна также проверяться Коммерческим представителем на предмет соответствия следующим условиям:

- а) наличие полной информации о юридическом лице, выдавшем ее, а именно: полное наименование, местонахождение, ФИО и должность лица, выдавшего доверенность, а также основание, подтверждающее полномочия для выдачи такой доверенности (Устав и пр.);
- б) удостоверение подписи лица, выдавшего доверенность, печатью юридического лица;

2.6. Особенности заключения Абонентского договора, предусмотренные п. 3-5 Приложения № 2 к Договору, должны учитываться Коммерческим представителем и при оформлении Заявлений МНП.

МТС

Коммерческий представитель

_____/

./

М.П.

М.П.